



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI 19957.006614/2020-86

SUMÁRIO

PROPONENTES:

- 1) **KSI BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES** (atual MOORE KSM AUDITORES INDEPENDENTES); e
- 2) **ISMAEL MARTINEZ**;

ACUSAÇÃO:

KSI BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES (atual MOORE KSM AUDITORES INDEPENDENTES) e ISMAEL MARTINEZ:

(i) descumprimento, em tese, do disposto no art. 20^[1] da então aplicável Instrução CVM nº 308/99, ao realizar os trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras da companhia **REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A.** para o exercício encerrado em **31.12.2010**, uma vez que não teria respeitado o disposto nas então vigentes normas brasileiras de contabilidade para auditoria independente de informação contábil histórica, deixando de aplicar o previsto nas alíneas “b” do item 6 e “b” do item 7 e nos itens 16 e 20 da NBC TA 705, aprovada pela Resolução CFC nº 1.231/09; no item 6 da NBC TA 500, aprovada pela Resolução CFC nº 1.217/09; nos itens 15, 33, 34 e 40 e na alínea “c” do item 50 da NBC TA 600, aprovada pela Resolução CFC nº 1.228/09; no item 9 da NBC TA 560, aprovada pela Resolução CFC nº 1.225/09; na alínea “e” do item 16 da NBC TA 570, aprovada pela Resolução CFC nº 1.226/09; nos itens 7, 10, 11 e 15 da NBC TA 580, aprovada pela Resolução CFC nº 1.227/09; no item 23 da NBC TA 700, aprovada pela Resolução CFC nº 1.231/09; nas alíneas “a” do item 16 e “a” do item 17, e nos itens 20 e 23 da NBC TA 260, aprovada pela Resolução CFC nº 1.209/09; na alínea “c” do item 6, no item 9, na alínea “b” do item 12, e nos itens A12 e A17 da NBC TA 300, aprovada pela Resolução CFC nº 1.211/09; nas alíneas “b” e “c” do item 32 da NBC TA 315, aprovada pela Resolução CFC nº 1.212/09; na alínea “a” do item 28 da NBC TA 330, aprovada pela Resolução CFC nº 1.214/09; nos itens 26 e 47 da NBC TA 240, aprovada pela Resolução CFC nº 1.207/09; no item 8 da NBC TA 230, aprovada pela Resolução CFC nº 1.206/09, e na alínea “e” do item 10 da NBC TA 210, aprovada pela Resolução CFC nº 1.204/09, vigentes à época dos fatos;

(ii) **descumprimento, em tese, do disposto no inciso II do art. 25^[2] da então vigente Instrução CVM nº 308/99**, ao realizar os trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras da companhia **REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A.** para o exercício encerrado em **31.12.2010**, uma vez que deixou de elaborar e encaminhar à administração o relatório circunstanciado contendo suas observações em relação aos controles internos e aos procedimentos contábeis da entidade auditada, descrevendo, ainda, as eventuais deficiências ou ineficácias identificadas no transcorrer dos trabalhos já mencionados; e

(iii) **descumprimento, em tese, do disposto no art. 20 da então vigente Instrução CVM nº 308/99**, ao realizar os trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras da companhia **REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A.** para o exercício encerrado em **31.12.2011**, uma vez que não teria respeitado o disposto nas então vigentes normas brasileiras de contabilidade para auditoria independente de informação contábil histórica, deixando de aplicar o previsto nas alíneas “b” do item 6 e “b” do item 7 da NBC TA 705, aprovada pela Resolução CFC nº 1.231/09; no item 6 da NBC TA 500, aprovada pela Resolução CFC nº 1.217/09, e nos itens 15, 33, 34, 40 e na alínea “c” do item 50 da NBC TA 600, aprovada pela Resolução CFC nº 1.228/09, vigentes à época dos fatos.

As infrações em tese são consideradas graves para fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76, na forma do art. 37 da então aplicável Instrução CVM nº 308/99.

PROPOSTA:

Pagar à CVM, o **valor total de R\$ 384.000,00** (trezentos e oitenta e quatro mil reais), distribuído da seguinte forma:

1. KSI BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES (atual MOORE KSM AUDITORES INDEPENDENTES) - **R\$ 264.000,00** (duzentos e sessenta e quatro mil reais), **dividido em 2 (duas) parcelas mensais, iguais e consecutivas**; e

2. ISMAEL MARTINEZ - **R\$ 120.000,00** (cento e vinte mil reais), **dividido em 2 (duas) parcelas mensais, iguais e consecutivas**.

PARECER DA PFE/CVM:

SEM ÓBICE

PARECER DO COMITÊ:

ACEITAÇÃO

**PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI**

PARECER TÉCNICO

1. Trata-se de proposta conjunta de Termo de Compromisso apresentada por KSI BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES (doravante denominada “KSI” ou “KSI BRASIL”), atual MOORE KSM AUDITORES INDEPENDENTES, e seu Sócio e Responsável Técnico, ISMAEL MARTINEZ, no âmbito do Processo Administrativo Sancionador (“PAS”), instaurado pela Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (“SNC”), no qual não existem outros acusados.

DA ORIGEM^[3]

2. A acusação originou-se de processo^[4] tendo como base os trabalhos de auditoria referentes às demonstrações financeiras (DFs) da Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A. (doravante denominada “Companhia” ou “MANGUINHOS”) para os exercícios encerrados de 31.12.2010 a 31.12.2015, cujos relatórios de auditoria foram assinados em nome da referida sociedade de auditoria pelo contador ISMAEL MARTINEZ, e emitidos, respectivamente, em 27.05.2011, 28.03.2012, 28.06.2013, 22.08.2014 e 17.07.2015.

DOS FATOS

3. As apurações no âmbito do PAS objetivaram verificar o eventual descumprimento do art. 31 da então vigente Instrução CVM nº 308/99 (“ICVM 308”), pela KSI BRASIL, na emissão de relatórios de auditoria sobre as DFs da MANGUINHOS para os exercícios encerrados de 31.12.2010 a 31.12.2015.

4. Nesse sentido, a KSI BRASIL informou que foi contratada para realizar os trabalhos de auditoria sobre as demonstrações referentes aos exercícios de 2010 a 2014, e que as informações referentes ao exercício de 2015 teriam sido enviadas à CVM por MANGUINHOS equivocadamente com os dados da referida sociedade de auditoria.

5. Em resposta datada de 08.09.2016, a Companhia confirmou que as DFs referentes ao exercício encerrado em 31.12.2015 haviam sido auditadas pela KSI BRASIL.

6. A partir dos achados no desenvolvimento dos trabalhos de inspeção, foi constatado que os Auditores Independentes foram contratados pela Companhia na mesma data em que foi emitido o Relatório de Auditoria. A mencionada inspeção objetivou ainda verificar a qualidade dos trabalhos desenvolvidos pela KSI BRASIL referentes às DFs do exercício encerrado em 31.12.2010 (“DF/2010”), principalmente naquilo que diz respeito ao planejamento dos trabalhos, contratação, aceitação do cliente, procedimentos de auditoria, evidência de auditoria e arquivo de papéis de trabalho. Adicionalmente, foi solicitada a verificação dos trabalhos realizados para a fundamentação da opinião referente às DFs de 31.12.2011 (“DF/2011”).

7. Os fatos observados na inspeção^[5] revelaram a inverossimilhança das alegações apresentadas pela Companhia e reforçaram a informação apresentada pela KSI BRASIL no sentido de que não fora contratada para a realização dos trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras da REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A. para o exercício encerrado em 31.12.2015.

DA MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA

8. De acordo com a SNC, o foco da peça acusatória foram os trabalhos de auditoria sobre as DFs da MANGUINHOS para os **exercícios encerrados em 31.12.2010 e 31.12.2011**, mais precisamente no que se refere à (i) manifestação de opinião pelo auditor sobre a conformidade das demonstrações financeiras auditadas; e (ii) necessária obtenção de evidência de auditoria adequada e suficiente, na qual a formação da referida opinião deve estar baseada.

9. Em relação aos trabalhos de auditoria relativos às DF/2010 da MANGUINHOS, a Área Técnica destacou que, em relação à:

(i) emissão de opinião não modificada e não inclusão, no relatório de auditoria (imediatamente antes do parágrafo da opinião), de um parágrafo contendo as razões da impossibilidade de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente, a KSI BRASIL não cumpriu adequadamente as determinações contidas nas alíneas “b” do item 6 e “b” do item 7, e nos itens 16 e 20 da NBC TA 705;

(ii) conduta de não obtenção de evidência de auditoria adequada e suficiente sobre a conta “Estoques”, não foram cumpridas adequadamente as determinações contidas no item 6 da NBCTA 500;

(iii) ausência de estratégia global e plano de auditoria para o grupo MANGUINHOS (Distribuidora e Química), de documentação das comunicações escritas contendo as exigências feitas aos auditores dos componentes, bem como de procedimentos sobre o processo de consolidação, a KSI BRASIL não cumpriu adequadamente as determinações contidas nos itens 15, 33, 34 e 40, e na alínea “c” do item 50 da NBC TA 600;

(iv) ausência de obtenção de representações formais escritas da administração da Companhia auditada sobre: eventos subsequentes, planos da administração para ações futuras em relação à avaliação da continuidade operacional e responsabilidades da administração na elaboração das demonstrações contábeis, na integridade das transações e nas informações fornecidas aos Auditores Independentes, a KSI BRASIL não cumpriu adequadamente as determinações contidas no item 9 da NBC TA 560, na alínea “e” do item 16 da NBC TA 570, e nos itens 7, 10, 11 e 15 da NBC TA 580;

(v) inclusão inadequada, no parágrafo introdutório do Relatório de Auditoria, de informações sobre os trabalhos de revisão das informações trimestrais (ITRs) do exercício de 2010 e sobre a evidência de auditoria da conta “Estoques”, foi constatada a inclusão indevida no parágrafo introdutório da seguinte informação: *“o inventário físico e apresentação das informações trimestrais de março, junho e setembro para o exercício findo em 31/12/10, foi conduzido sob responsabilidade de outros auditores independentes. O nosso relatório, no que se refere ao valor do estoque e a essas informações trimestrais, está baseado exclusivamente no relatório desses outros auditores independentes”* (para a SNC, a KSI BRASIL não cumpriu adequadamente, no particular, as determinações contidas no item 23 da então vigente NBC TA 700);

(vi) ausência de comunicações dos Auditores Independentes com os responsáveis pela governança da entidade auditada sobre a independência do Auditor e sua visão sobre aspectos qualitativos significativos das práticas contábeis da entidade auditada, a KSI BRASIL não cumpriu adequadamente as determinações contidas nas alíneas “a” do item 16 e “a” do item 17, e nos itens 20 e 23 da NBC TA 260;

(vii) ausência de elaboração e encaminhamento, para a administração da Companhia auditada, do Relatório Circunstanciado, a SNC acredita que a KSI BRASIL não cumpriu adequadamente as determinações contidas no inciso II do art. 25 da ICVM 308;

(viii) ausência de documentação da estratégia global de auditoria e do plano de auditoria, a KSI BRASIL não cumpriu adequadamente as determinações contidas no item 9, na alínea “b” do item 12, e nos itens A12 e A17 da NBC TA 300;

(ix) ausência, na documentação de auditoria, dos riscos de distorção relevante identificados e avaliados, bem como dos procedimentos de avaliação executados, a KSI BRASIL não cumpriu adequadamente as determinações contidas nas alíneas “b” e “c” do item 32 da NBC TA 315;

(x) ausência, na documentação de auditoria, das respostas gerais para tratar os riscos avaliados de distorção relevante, a KSI BRASIL não cumpriu adequadamente a determinação contida na alínea “a” do item 28 da NBC TA 330;

(xi) ausência, na documentação de auditoria, das razões da conclusão, pelo auditor, de que a presunção de risco de distorção relevante decorrente de fraude relacionada ao reconhecimento de receita não é aplicável nas circunstâncias do trabalho, a KSI BRASIL não cumpriu adequadamente a determinação contida nos itens 26 e 47 da NBC TA 240;

(xii) documentação de auditoria insuficiente (tendo em vista as ausências e irregularidades mencionadas nos itens “iii”, “iv” e “vi” a “xi” acima), entende a SNC que KSI BRASIL não cumpriu adequadamente as determinações contidas no item 8 da NBC TA 230; e

(xiii) ausência, na Carta de Contratação de Auditoria, da assinatura da sociedade de auditoria e da declaração de que existem circunstâncias em que o relatório a ser emitido pelos auditores contratados pode ter forma e conteúdo diferente do esperado, a KSI BRASIL não cumpriu adequadamente as determinações contidas na alínea “e” do item 10 da NBC TA 210 e na alínea “c” do item 6 da NBC TA 300.

10. Em relação aos trabalhos de auditoria sobre as DF/2011 de MANGUINHOS, para a SNC a:

(i) emissão de opinião não modificada foi novamente constatada, eis que os Auditores Independentes emitiram Relatório de Auditoria sem modificação na opinião e mesmo diante da ausência de evidência de auditoria adequada e suficiente quanto à regularidade do saldo da conta “Estoques” e de não realização de procedimentos que envolvessem os componentes do grupo (Dessa forma, a SNC entende que a KSI BRASIL não cumpriu adequadamente as determinações contidas nas alíneas “b” do item 6 e “b” do item 7 da NBC TA 705, vigente à época);

(ii) não obtenção de evidência de auditoria adequada e suficiente sobre a conta “Estoques”, eis que, apesar da relevância da conta “Estoques”, os Auditores Independentes não acompanharam a contagem física dos estoques nem executaram procedimentos de auditoria adicionais para obter segurança razoável a fim de fundamentar a sua opinião, comprovaria que os Auditores Independentes não obtiveram evidência de auditoria adequada e suficiente sobre a mencionada rubrica, de sorte que, para a SNC, a KSI BRASIL não cumpriu adequadamente as determinações contidas no item 6 da NBC TA 500; e

(iii) ausência de estratégia global e plano de auditoria para o grupo, de documentação das comunicações escritas contendo as exigências feitas aos auditores dos componentes, bem como de procedimentos sobre o processo de consolidação, KSI BRASIL não cumpriu adequadamente as determinações contidas nos itens 15, 33, 34 e 40, e na alínea “c” do item 50 NBC TA 600, então vigente.

DA RESPONSABILIZAÇÃO

11. Ante o exposto, a SNC propôs a responsabilização de KSI BRASIL e ISMAEL MARTINEZ por (i) descumprimento, em tese, do disposto no art. 20 da então vigente ICVM 308^[6], ao realizar os trabalhos de auditoria sobre as DF/2010 da MANGUINHOS; (ii) descumprimento, em tese, do disposto no inciso II do art. 25 da ICVM 308^[7], ao realizar os trabalhos de auditoria sobre as DF/2010 da MANGUINHOS; e (iii) descumprimento, em tese, do disposto no art. 20 da ICVM 308^[8], ao realizar os trabalhos de auditoria sobre as DF/2011 da MANGUINHOS. As infrações em tese são consideradas graves para fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76, na forma do art. 37 da ICVM 308.

DA PROPOSTA CONJUNTA DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO

12. Após serem intimados e apresentarem defesa, os ACUSADOS apresentaram proposta para celebração de Termo de Compromisso propondo pagar à CVM, em parcela única, o valor individual de 18.000,00 (dezoito mil reais) para KSI BRASIL (atual MOORE KSM AUDITORES INDEPENDENTES) e R\$ 12.000,00 (doze mil reais) para ISMAEL MARTINEZ, tendo alegado que o valor proposto seria razoável, “*tendo em vista a inexistência de benefícios ou vantagens para quaisquer dos subscritores desta Proposta e, ainda, a prescrição da pretensão punitiva*”.

DA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA - PFE/CVM

13. Em razão do disposto no art. 83 da então aplicável Instrução CVM nº 607/19 (“ICVM 607”), conforme PARECER n. 00066/2021/GJU - 1/PFE-CVM/PGF/AGU e respectivos Despachos, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM - PFE/CVM - apreciou, à luz do disposto no art. 11, §5º, incisos I e II, da Lei nº 6.385/76, os aspectos legais da proposta conjunta de Termo de Compromisso apresentada, tendo opinado no sentido de **não haver óbice jurídico à celebração de Termo de Compromisso**.

“Com relação ao primeiro requisito normativo, as condutas apontadas como violadoras – inobservância das normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade – CFC (art. 20 da INCVM nº 308/1999) e não elaboração e encaminhamento de relatório circunstanciado (art. 25, II da INCVM nº 308/1999) – **deixaram de ser realizadas no momento certo e determinado à sua prática, na medida em que se referem à documentação contábil já apresentada à Autarquia**.

Em outros termos, considerando-se que a observância dos

dispositivos violados deveria ter ocorrido em um período específico e não ocorreu, **há que se entender que houve cessação da prática ilícita, estando atendido assim o requisito do inciso I, do § 5º do artigo 11 da Lei nº 6.385/1976 (...)**

Quanto à correção das irregularidades(...), conquanto não se tenha notícia nos autos acerca de retificação ou complementação das demonstrações financeiras da companhia REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A. para os exercícios encerrados em 31.12.2010 e 31.12.2011, certo é que, **no que toca à indenização de prejuízos, requisito também insculpido no inciso II, a princípio, não se vislumbra a ocorrência de prejuízos mensuráveis, com possível identificação dos investidores lesados**, à luz das conclusões do Termo de Acusação apresentado pela GNA (...).

Todavia, não se pode desconsiderar que a existência de danos difusos ao mercado se mostra incontestável, tendo em vista que as demonstrações financeiras constituem instrumento relevante para tomada de decisão de investimento e o desrespeito às normas aplicáveis com a emissão inadequada da opinião técnica pelos auditores causa dano à higidez, estabilidade e eficiência ao mercado de capitais. (...)

Ante o exposto, tendo em vista que a idoneidade do montante proposto para as finalidades preventivas e pedagógicas do processo sancionador é juízo que pertence à Administração, **opino, , pela ausência de óbice jurídico** à celebração de Termo de Compromisso, considerados estritamente seus aspectos legais.” **(Grifado)**

15. Por fim, conclui a PFE, em Despacho complementar:

“Reputo **necessário destacar, em complemento, que os fatos supostamente irregulares decorrem de trabalhos de auditoria sobre demonstrações financeiras para os exercícios encerrados em 31/12/2010 e 31/12/2011. Assim, tendo em conta todo o tempo já transcorrido**, ao menos em princípio, parece estar parcialmente superada a exigência prevista no art. 11, §5º, II, da Lei nº 6.385/1976, pois, salvo melhor juízo, não se vislumbra utilidade efetiva para a correção dos atos, devendo haver apenas e tão somente a reparação de prejuízos, consistentes em danos difusos ao mercado, que deverão ser devidamente sopesados pelo Comitê de Termo de Compromisso, num primeiro momento, e, após, pelo Colegiado da CVM, mediante juízo de conveniência e oportunidade.” **(Grifado)**

DA PRIMEIRA DELIBERAÇÃO DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

16. Inicialmente, cumpre registrar que, tendo em vista (i) as considerações feitas pela PFE-CVM; e (ii) manifestações da da SNC, de que:

“(...) o relatório de auditoria com a opinião emitida sem aderência às normas profissionais de auditoria já produziu seus efeitos para os usuários daquela informação contábil. Ou seja, o auditor, ao tornar pública sua opinião, produz efeitos imediatos e irreversíveis, a rigor, com a emissão da opinião não há como ‘*corrigir a irregularidade*’ (opinião mal formulada no relatório de auditoria, tendo em vista a não adoção das normas profissionais de auditoria em sua plenitude). Não há como emitir uma nova opinião sobre o mesmo conjunto de demonstrações, mesmo que tais demonstrações tenham sido refeitas (é um novo conjunto informacional, diferente daquele que foi objeto da primeira opinião).”; e

da Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”), que informou que atuou na análise nas DF/2011 de MANGUINHOS, no âmbito do Processo CVM RJ-2013-353, e que, após os esclarecimentos prestados pela Companhia, enviou ofício contendo algumas recomendações de aprimoramento em nota explicativa e arquivou o processo, o CTC entendeu que os pontos de ordem preliminar a serem considerados pelo Órgão estavam superados.

17. Assim, em reunião realizada em 06.07.2021, e considerando (i) os esclarecimentos prestados pela SNC e pela SEP e acima referidos; (ii) que os fatos do caso são anteriores à entrada em vigor da Lei nº 13.506, de 14.11.2017; (iii) o disposto no art. 83 c/c o art. 86, *caput*, da então aplicável ICVM 607; e (iv) o fato de a Autarquia já ter celebrado Termos de Compromisso em situações que guardam certa similaridade com a presente, como é o caso de não observância das normas brasileiras de contabilidade por Auditoria Independente de informação contábil, consoante o disposto no art. 20 da então vigente ICVM 308, e do que consta, por exemplo, no PA CVM 19957.002501/2019-78 (decisão do Colegiado em 22.04.2020, disponível em http://www.cvm.gov.br/decisoes/2020/20200422_R1/20200422_D1786.html)[9], o Comitê entendeu^[10] que seria possível discutir a viabilidade de um ajuste para o encerramento antecipado do caso em tela.

18 Assim, considerando, em especial, (i) o disposto no art. 86, *caput*, da ICVM 607, então vigente; (ii) o fato de as condutas no caso terem sido praticadas antes da entrada em vigor da Lei nº 13.506, de 13.11.2017; (iii) as características específicas da sociedade de auditoria, considerada de pequeno porte; (iv) o porte e a dispersão acionária da companhia auditada; (v) que as supostas irregularidades envolveram as DFs de dois exercícios (2010 e 2011); e (vi) o histórico dos PROPONENTES^[11], que não figuram em outros PAS instaurados pela CVM, o Comitê propôs^[12] o aprimoramento da proposta apresentada, para a **assunção de obrigação pecuniária no valor de total de R\$ 384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais)**, sendo R\$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais) a ser pago por KSI BRASIL e R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) a ser pago por ISMAEL MARTINEZ.

19. Tempestivamente, os PROPONENTES apresentaram contraproposta na qual ressaltaram o interesse na solução consensual do processo desde que fosse

“dentro da realidade fática” dos interessados, e propuseram pagar à CVM o valor total de R\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), a ser pago em 4 (quatro) parcelas mensais, sendo R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) correspondente ao valor a ser pago pela KSI BRASIL e R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ao valor a ser pago por ISMAEL MARTINEZ.

DA SEGUNDA DELIBERAÇÃO DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

20. Em reunião realizada em 27.07.2021, o Comitê decidiu^[13] reiterar os termos da negociação deliberada em 08.07.2021, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, na qual as pessoas jurídica e natural deveriam arcar com a obrigações pecuniárias, em parcela única, respectivamente pelos valores de R\$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais) e R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

21. Alternativamente, o Comitê entendeu ser passível de ser convolada parte da obrigação pecuniária em obrigação de não fazer, de modo que a contraproposta do Comitê aos PROPONENTES foi nos seguintes termos:

21.1. KSI BRASIL: (i) obrigação pecuniária - pagar à CVM, em parcela única, o valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais); e (ii) obrigação de não fazer - deixar de prestar serviços de auditoria independente, pelo prazo de 2 (dois) anos, para companhias abertas e demais entidades integrantes do mercado de valores mobiliários; e

21.2. ISMAEL MARTINEZ (i) obrigação pecuniária - pagar à CVM, em parcela única, o valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais); e (ii) obrigação de não fazer - deixar de exercer, pelo prazo de 1 (um) ano, a função/cargo de responsável técnico de qualquer sociedade de auditoria, em auditorias de companhias abertas e demais entidades integrantes do mercado de valores mobiliários, sendo que, nesse período de tempo, estará impedido de adotar quaisquer atos que, direta ou indiretamente, sejam inerentes à função/cargo de responsável técnico, como, por exemplo, emitir ou assinar relatórios de auditoria relacionados a entidades no âmbito do mercado de valores mobiliários, submetidos à regulação e fiscalização da CVM, e, não obstante, continuará cumprindo todas as regras de educação continuada previstas em normas aplicáveis ao (s) cargo(s)/função(s) para o(s) qual(is) está e permanece credenciado.

22. Após recebimento do comunicado sobre a nova decisão do Comitê, os Representantes dos PROPONENTES solicitaram reunião com o CTC, que foi realizada em 28.08.2021^[14].

23. Na mencionada reunião, os Representantes dos PROPONENTES apresentaram suas considerações em relação às circunstâncias envolvendo o caso e às particularidades dos PROPONENTES, alegando que a sociedade de auditoria é de pequeno porte e que eventual aceitação de obrigação de afastamento acarretaria o encerramento das atividades da sociedade.

24. Por sua vez, o Comitê prestou esclarecimentos adicionais sobre a metodologia e os parâmetros de cálculo utilizados em negociações de casos similares ao presente, bem como sobre a lógica da convolação de parte da obrigação pecuniária em obrigação de não fazer, conforme a última proposição. Por fim, foi fixado novo prazo para que os PROPONENTES apresentassem suas considerações.

25. Tempestivamente, os PROPONENTES manifestaram concordância com a

proposta pecuniária inicialmente sugerida no valor total de **R\$ 384.000,00** (trezentos e oitenta e quatro mil reais), sendo **R\$ 264.000,00** (duzentos e sessenta e quatro mil reais) **a ser pago por KSI BRASIL** e **R\$ 120.000,00** (cento e vinte mil reais) **a ser pago por ISMAEL MARTINEZ**.

26. Entretanto, **os PROPONENTES solicitaram**, para poder *“honrar os compromissos de forma tempestiva”*, **que os pagamentos fossem realizados em 2 (duas) parcelas, iguais e consecutivas, sendo a segunda parcela em 30 (trinta) dias após o pagamento da primeira**.

DA DELIBERAÇÃO FINAL DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

27. O art. 86 da então aplicável ICVM 607/19 estabelecia, além da oportunidade e da conveniência, outros critérios a serem considerados quando da apreciação de propostas de termo de compromisso, tais como a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes^[15] e a colaboração de boa-fé dos acusados ou investigados e a efetiva possibilidade de punição no caso concreto.

28. Nesse tocante, há que se esclarecer que a análise do Comitê é pautada pelas grandes circunstâncias que cercam o caso, não lhe competindo apreciar o mérito e os argumentos próprios de defesa, sob pena de convolar-se o instituto de Termo de Compromisso em verdadeiro julgamento antecipado. Em linha com orientação do Colegiado, as propostas de termo de compromisso devem contemplar obrigação que venha a surtir importante e visível efeito paradigmático junto aos participantes do mercado de valores mobiliários, desestimulando práticas semelhantes.

29. À luz do acima exposto, em reunião realizada em 14.09.2021, considerando, em especial, que se trata de sociedade de auditoria de pequeno porte e que os PROPONENTES acolheram a proposta de aprimoramento inicialmente apresentada pelo CTC, este entendeu^[16] que o parcelamento do pagamento em 2 (duas) prestações, conforme requerido, encontra-se em consonância com os parâmetros específicos ora aplicáveis, justificando-se sua aceitação diante das características do caso concreto acima apresentadas.

30. Dessa forma, e após êxito em fundamentada negociação empreendida, em deliberação ocorrida em 14.09.2021^[17], os membros do Comitê de Termo de Compromisso entenderam que o encerramento do presente caso por meio de celebração de Termo de Compromisso, com **assunção de obrigação pecuniária nos valores de (i) R\$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais), a ser pago em 2 (duas) parcelas mensais, iguais e consecutivas por KSI AUDITORES INDEPENDENTES; e (ii) 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a ser pago em 2 (duas) parcelas mensais, iguais e consecutivas por ISMAEL MARTINEZ**, afigura-se conveniente e oportuno, sendo suficiente para desestimular a prática de condutas assemelhadas, em atendimento à finalidade preventiva do instituto de que se cuida, inclusive por ter a CVM, entre os seus objetivos legais, a promoção da expansão e do funcionamento eficiente do mercado de capitais (art. 4º da Lei nº 6.385/76), que está entre os interesses difusos e coletivos no âmbito de tal mercado.

DA CONCLUSÃO

31. Em razão do acima exposto, o Comitê, em deliberação ocorrida em

14.09.2021^[18], decidiu propor ao Colegiado da CVM a **ACEITAÇÃO** da proposta de Termo de Compromisso apresentada por **KSI BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES** (atual MOORE KSM AUDITORES INDEPENDENTES) e **ISMAEL MARTINEZ**, sugerindo a designação Superintendência Administrativo-Financeira para o atesto do cumprimento da obrigação pecuniária assumida.

Parecer Técnico finalizado em 11.11.2021.

[1] Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.

[2] Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, o auditor independente deverá, adicionalmente:

(...)

II - elaborar e encaminhar à administração e ao Conselho Fiscal, relatório circunstanciado que contenha suas observações em relação aos controles internos e aos procedimentos contábeis da entidade auditada, descrevendo, ainda, as eventuais deficiências ou ineficácias identificadas no transcorrer dos trabalhos.

[3] As informações apresentadas nesse Parecer Técnico até o capítulo denominado “Das Responsabilidades” correspondem a relato resumido do que consta da peça acusatória.

[4] Processo CVM SEI 19957.007688/2016-53, em cumprimento às ações previstas no Plano Bienal de Supervisão Baseada em Risco do Mercado de Valores Mobiliários (2015-2016).

[5] Conforme registrado no penúltimo parágrafo da fl. 32 do RELATÓRIO DE INSPEÇÃO CVM/SFI/GFE-4/Nº03/2017-REI de 27/09/2017.

[6] Uma vez que não respeitou o disposto nas então vigentes normas brasileiras de contabilidade para auditoria independente de informação contábil histórica, deixando de aplicar o previsto nas alíneas “b” do item 6 e “b” do item 7, e nos itens 16 e 20 da NBC TA 705, aprovada pela Resolução CFC nº 1.231/09; no item 6 da NBC TA 500, aprovada pela Resolução CFC nº 1.217/09; nos itens 15, 33, 34 e 40 e na alínea “c” do item 50 da NBC TA 600, aprovada pela Resolução CFC nº 1.228/09; no item 9 da NBC TA 560, aprovada pela Resolução CFC nº 1.225/09; na alínea “e” do item 16 da NBC TA 570, aprovada pela Resolução CFC nº 1.226/09; nos itens 7, 10, 11 e 15 da NBC TA 580, aprovada pela Resolução CFC nº 1.227/09; no item 23 da NBC TA 700, aprovada pela Resolução CFC nº 1.231/09; nas alíneas “a” do item 16 e “a” do item 17, e nos itens 20 e 23 da NBC TA 260, aprovada pela Resolução CFC nº 1.209/09; na alínea “c” do item 6, no item 9, na alínea “b” do item 12, e nos itens A12 e A17 da NBC TA 300, aprovada pela Resolução CFC nº 1.211/09; nas alíneas “b” e “c” do item 32 da NBC TA 315, aprovada pela Resolução CFC nº 1.212/09; na alínea “a” do item 28 da NBC TA 330, aprovada pela Resolução CFC nº 1.214/09; nos itens 26 e 47 da NBC TA 240, aprovada pela Resolução CFC nº 1.207/09; no item 8 da NBC TA 230, aprovada pela Resolução CFC nº 1.206/09, e na alínea “e” do item 10 da NBC TA 210, aprovada pela Resolução CFC nº 1.204/09, vigentes à época dos fatos.

[7] Uma vez que deixou de elaborar e encaminhar à administração o relatório circunstanciado contendo suas observações em relação aos controles internos e aos procedimentos contábeis da entidade auditada, e descrevendo, ainda, as eventuais deficiências ou ineficácias identificadas no transcorrer dos trabalhos já mencionados.

[8] Uma vez que não respeitou, em tese, o disposto nas então vigentes normas brasileiras de contabilidade para auditoria independente de informação contábil histórica, deixando de aplicar o previsto nas alíneas “b” do item 6 e “b” do item 7 da NBC TA 705, aprovada pela Resolução CFC nº 1.231/09; no item 6 da NBC TA 500, aprovada pela Resolução CFC nº 1.217/09 e nos itens 15, 33, 34 e 40, e na alínea “c” do item 50 da NBC TA 600, aprovada pela Resolução CFC nº 1.228/09, vigentes à época dos fatos.

[9] No caso concreto, foi firmado TC no valor de R\$ 433.333,00 (quatrocentos e trinta e três mil e trezentos e trinta e três reais) com firma de auditoria, no âmbito de processo administrativo envolvendo o fato de não ter sido respeitado, em tese, quando da realização dos trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras de 2003 a 2009 de dois fundos de investimento em direitos creditórios, o que constava das então vigentes normas brasileiras de contabilidade para Auditoria Independente de informação contábil histórica, em suposta infração ao disposto no art. 20 e no art. 25, III, ambos da então aplicável ICVM 308.

[10] Deliberado pelos membros titulares de SGE, SEP, SMI, SPS e SSR.

[11] KSI BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES e ISMAEL MARTINEZ não constam como acusados em outros PAS instaurados pela CVM. (Fonte: Sistema de Inquérito. Primeiro acesso em 29.06.2021).

[12] Idem a Nota Explicativa (“N.E.”) 11.

[13] Deliberado pelos membros titulares de SEP e SMI e substitutos de SGE, SPS e SSR.

[14] A reunião foi realizada por videoconferência, por meio da Plataforma *Teams*, com os membros do Comitê, da Secretaria do Comitê e representantes dos PROPONENTES, os advogados Marcelos Freitas Pereira e Alexandre Paranhos.

[15] Não constam como acusados em outros processos instaurados pela CVM. (Fonte: INQ. Primeiro Acesso em 29.06.2021. Último acesso em 11.11.2021).

[16] Deliberado pelos membros titulares da SGE, SMI, SPS E SSR e pelo membro substituto da SEP.

[17] Idem a N.E. 16.

[18] Idem a N.E. 16.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Soares Vieira, Superintendente**, em 22/11/2021, às 17:52, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco José Bastos Santos, Superintendente**, em 22/11/2021, às 17:52, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Vera Lucia Simões Alves Pereira de Souza, Superintendente**, em 22/11/2021, às 18:15, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Pinheiro dos Santos, Superintendente Geral**, em 23/11/2021, às 06:05, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Cesar de Freitas Henriques, Superintendente Substituto**, em 23/11/2021, às 07:58, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1393756** e o código CRC **5766166E**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1393756** and the "Código CRC" **5766166E**.*
